

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ A POSKYTOVANÍ REALITNÝCH SLUŽIEB

č. AO 20200001

uzavretá podľa ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Vlastník nehnuteľnosti (budúci predávajúci):

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:	ELYSIUM DEVELOPMENT s.r.o.
Trvalý pobyt/ Sídlo:	Spojná ulica 6424/10, Dunajská Streda, 929 01
Dátum narodenia, r.č./ IČO:	23.05.1989, 52442179
Tel. č.:	+421 908 837 701
E-mail:	lukasbenkovic@yahoo.com

Nehnutel'nosť(i):

Súp.č. :	Evidovaná(é) na LV č.:	1165
Orient.č.:	Č. bytu (nebyt. priestoru):	
Parc.č.:	118/56, 118/319; 118/320, 118/19; 166/373, 166/158	Druh nehnuteľnosti : Rodinný dom
Obec:	501735 Lehnice	Katastrálne územie: 831123 Sása

Nachádzajúca(e) sa na adrese: Lehnice, 930 37 (48.054023, 17.442592)

(ďalej len ako „nehnutel'nosť“),

Poskytovateľa realitných služieb, a to spoločnosti:

Obchodné meno:	ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING, S.R.O.		
Sídlo:	Černyševského 10, 851 01 Bratislava		
IČO:	51817594	Web.:	https://www.aoreal.sk/
DIČ/IČ DPH:	2120800110	E-mail:	info@aoreal.sk
Tel. č.:	+421948009989		

Čl. II.

Ako vlastník vyššie označenej nehnuteľnosti prehlasujem, že si objednávam cestou Sprostredkovateľa u Poskytovateľa sprostredkovanie a poskytovanie realitných služieb bližšie špecifikovaných a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o sprostredkovaní a poskytovaní realitných služieb (ďalej len ako „Zmluva“):

- predaj nehnuteľnosti

Čl. III.

Orientačná hodnota určená zmluvnými stranami pri uzatváraní Zmluvy,

kúpna cena nehnuteľnosti 136 000.00,- € (slovom: Stotridsaťšesťtisíc,- €)

podľa ktorej bude nehnuteľnosť ponúkaná po uzatvorení Zmluvy tretím osobám.

Vlastník výslovne súhlasí s tým, že Sprostredkovateľ Poskytovateľ v záujme čo najskoršieho získania záujemcu v prospech vlastníka, majú právo od vyššie uvedenej ponúkanej hodnoty sa odchýliť smerom nadol najviac o ...0...%. Odchýlka od ponúkanej hodnoty smerom nahor nie je nijako obmedzená.

Čl. IV.

Provízia Poskytovateľa za ním poskytované realitné služby je zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá vo

výške:

- a. 3 % zo skutočnej predajnej ceny nehnuteľnosti

Provízia zahŕňa aj nasledovné:

V prípade, ak provízia zahŕňa niektoré z vyššie uvedených výdavkov, Poskytovateľ si vyhradzuje právo výberu poskytovateľa tej- ktorej služby (napr. advokáta, notára, znalca, prekladateľa, poskytovateľa reklamy, atď.).

Nárok na províziu vzniká Poskytovateľovi dňom uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej/inej zmluvy v zmysle čl. VIII.Zmluvy.

Čl. V.

Zmluvné strany sa dohodli na NEVÝHRADNOM poskytovaní realitných služieb Poskytovateľom a Sprostredkovateľom počas trvania tohto zmluvného vzťahu uvedeného v čl. VI. Zmluvy.

Čl. VI.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu NEURČITÚ

Čl. VII.

Za účelom riadneho poskytovania realitných služieb je Poskytovateľ oprávnený zaradiť nehnuteľnosť do svojej databázy a na svoje reklamné plochy. Podpísaním tejto Zmluvy vlastník dáva výslovný súhlas, aby Poskytovateľ spracovával jeho osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, ako sú definované v dotknutom zákone, ako aj s poskytovaním a sprístupňovaním jeho osobných údajov, a to výlučne pre potreby tejto Zmluvy a zmlúv s touto Zmluvou súvisiacich. Podpísaním tejto Zmluvy vlastník zároveň vyhlasuje, že bol Poskytovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne poučený o svojich právach vyplývajúcich z predmetného zákona.

Čl. VIII.

V prípade vyhľadania vhodného záujemcu (záujemcov), ktorý(í) bude(ú) mať záujem o

- kúpu

ponúkanej nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti výslovne bezpodmienečne súhlasí a zároveň oprávňuje Poskytovateľa, aby preddavok/zálohu kúpnej ceny/nájomné (blokovací depozit) záujemca (záujemcovia) vyplatil(i) pred uzavretím príslušnej zmluvy Poskytovateľovi. Vlastník nehnuteľnosti výslovne súhlasí, oprávňuje a splnomocňuje Poskytovateľa, aby si svoju províziu dohodnutú v tejto Zmluve započítal oproti preddavku/ zálohe kúpnej ceny/nájomného, ktorý záujemca (záujemcovia) zložil(i) za účelom uzatvorenia danej zmluvy k nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti výslovne súhlasí, oprávňuje a splnomocňuje Poskytovateľa, aby preddavok/zálohu kúpnej ceny/nájomného, ktorý záujemca (záujemcovia) zložil(i) za účelom uzatvorenia danej zmluvy k nehnuteľnosti uschoval až do času uzavretia danej zmluvy k nehnuteľnosti.

Poskytovateľ je oprávnený započítať si dohodnutú províziu ku dňu úhrady preddavku/ zálohy kúpnej ceny/nájomného.

Odmena Poskytovateľa je splatná najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy medzi záujemcom (záujemcami) a vlastníkom, sprostredkovanie ktorej zmluvy je účelom tejto Zmluvy.

Čl. IX.

Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva môže byť dopĺňovaná len číslovanými a datovanými písomnými dodatkami, podpísanými zmluvnými stranami.

Vlastník na tomto mieste splnomocňuje Poskytovateľa a Sprostredkovateľa ku všetkým úkonom spojených s riadnym plnením vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle Zmluvu vlastnoručne podpisujú. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvnými stranami.

Čl. X.

Podpísaním tejto Zmluvy vlastník dáva výslovný súhlas, aby Poskytovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZOOÚ“) spracovával osobné údaje vlastníka v súlade s Nariadením GDPR a ZOOÚ tak, ako sú definované vo vyššie uvedených právnych predpisoch, ako aj s poskytovaním a sprístupňovaním jeho osobných údajov, a to výlučne pre potreby tejto Zmluvy a zmlúv s touto Zmluvou súvisiacich. Podpísaním tejto Zmluvy vlastník zároveň vyhlasuje, že Poskytovateľom bol riadne poučený o svojich právach vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov.

V Bratislava

Dňa 28.09.2020

ELYSIUM DEVELOPMENT s.r.o.

Za **ALPHA-OMEGA REAL & CONSULTING, S.R.O.** sprostredkovateľ